

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6019/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค้วยูฮะ
นาย กิตติ คณะพาณิชย์เกษม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 728

ป.วิ.พ. มาตรา 27

โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวกำหนดเวลาให้จำเลยนำเงินมาชำระเพื่อเป็นการไถ่ถอนจำนองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นนับว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ส่วนการบอกกล่าวบังคับจำนองไม่มีกฎหมายบังคับว่าเป็นการเฉพาะตัวโจทก์ชอบที่จะมอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวแทนได้ จำเลยกล่าวอ้างว่าศาลชั้นต้นไม่บันทึกคำเบิกความของโจทก์ตามที่ทนายจำเลยถามด้านอันเป็นการกล่าวอ้างว่าศาลพิจารณาผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ดังนั้นคู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าเวลาใดก่อนที่คำพิพากษาแต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นตามวรรคสองของมาตรา 27 ดังกล่าวจำเลยมิได้ยื่นคำคัดค้านภายใน 8 วันนับแต่วันที่จำเลยทราบจำเลยจึงยกปัญหาดังกล่าวขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2527 จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ 4,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้

เป็นประกัน ต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2529 จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์อีก 2,860,000 บาท โดยจดทะเบียนขึ้นจำนองเป็น 7,360,000 บาท จำเลยชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 หลังจากนั้นไม่ได้ชำระอีก โจทก์จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือทวงถามและบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลย จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530 แต่เพิกเฉยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 10,405,199 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 7,360,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า จำเลยและห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังขอนแก่น กู้ยืมเงินจากโจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยแยกทำเป็นสัญญาจำนอง 3 ฉบับ ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.5 ต่อเดือน ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จำเลยและห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังขอนแก่น ได้ชำระดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงเรื่อยมา คงค้างชำระดอกเบี้ยเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2527 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2527 เป็นเงิน 804,750 บาท โจทก์นำเงินจำนวนนี้มาเป็นต้นเงินและคิดดอกเบี้ยทบต้นล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน คิดเป็นเงินดอกเบี้ย 972,679 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังคิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน 10,000,000 บาท ล่วงหน้าไปอีก 2 ปี 2 เดือน คิดเป็นเงินดอกเบี้ย 6,500,000 บาท รวมเป็นเงินดอกเบี้ยทั้งหมด 7,472,679 บาท โจทก์ได้เฉลี่ยเงินดอกเบี้ยดังกล่าวให้จำเลยและห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังขอนแก่นขึ้นวงเงินจำนวนครั้งที่ 1 ตามสัญญาจำนองทั้งสามฉบับดังนี้วงเงิน 2,000,000 บาท เป็น 3,125,000 บาท วงเงิน 3,500,000 บาท เป็น 7,000,000 บาท และวงเงิน 4,500,000 บาท เป็น 7,360,000 บาท การขึ้นเงินจำนองจาก 4,500,000 บาท เป็น 7,360,000 บาท จำเลยไม่ได้รับเงินจำนวนดัง

กล่าว ทั้งนี้เพราะยอดเงินจำนวนทั้งสองคราวโจทก์ได้รวมเข้ากับดอกเบี้ยที่เกินอัตรา ตามกฎหมาย ดอกเบี้ยทบต้นและดอกเบี้ยที่คิดล่วงหน้าดังกล่าวแล้ว การคิดดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของโจทก์ขัดต่อกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่เคย ทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองกับโจทก์ ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นเอกสาร ปลอม โจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองด้วยตนเองและระยะเวลาที่กำหนดใน หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองเป็นเวลาที่สมควร การบอกกล่าวบังคับจำนองจึงไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 7,360,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 3,045,199 บาท ตามที่ โจทก์ขอ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 5851 และ 12425 ตำบลเมือง เก่าอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินจำนอง ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่น ของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 4,500,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันจดทะเบียนขึ้นเงินจำนอง จำเลยไม่ได้รับเงินจาก โจทก์ แต่เป็นการที่โจทก์นำเงินดอกเบี้ยที่ค้างชำระมาขึ้นเป็นเงินจำนองครั้งที่ 2 การ คิดดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการคิดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหนี้ดอกเบี้ยดังกล่าว ย่อมตกเป็นโมฆะแต่เนื่องจากหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้เงิน จึงคิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลา ผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224วรรค หนึ่ง ส่วนการบอกกล่าวบังคับจำนองนั้น ตามหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองซึ่งจำเลย ได้รับเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530ได้กำหนดให้นำเงินมาชำระเพื่อเป็นการไถ่ถอน จำนองภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งการขึ้นเงินจำนองครั้งที่ 2 มีกำหนด 1 ปี โดยครบตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2529 แล้ว จำเลยมีเวลาที่จะนำเงินไป ไถ่ถอนจำนองมาเป็นเวลานานแล้ว ที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระเงินเพื่อ ไถ่ถอนจำนองภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น นับว่าเป็นเวลาอันสมควร แล้ว ส่วนการบอกกล่าวนั้นไม่มีกฎหมายบังคับว่าเป็นการเฉพาะตัว โจทก์ชอบที่จะ มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือบอกกล่าวแทนได้ และที่จำเลยกล่าวอ้างว่า ศาล ชันตันไม่บันทึกคำเบิกความของโจทก์ตามที่ทนายจำเลยถามค้านอันเป็นการกล่าว อ้างว่าศาลพิจารณาผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ดังนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ว่าเวลาใดก่อนที่คำพิพากษาแต่ ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อัน เป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น ตามวรรคสองของมาตรา 27 ดังกล่าว จำเลยซึ่งทราบถึงการ พิจารณาที่ผิดระเบียบตั้งแต่วันที่โจทก์เบิกความดังกล่าว แต่มิได้ยื่นคำคัดค้านเสีย ภายในแปดวันนับแต่วันที่จำเลยทราบ การยื่นคำร้องลงวันที่ 10 สิงหาคม 2535 ก็ดี หรือคำร้องลงวันที่ 22 ตุลาคม 2535 ก็ดี ต่างล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวมาแล้ว จำเลยจึงจะยกปัญหาดังกล่าวขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว

(ทวิช กำเนิดเพ็ชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ